

1525576-81.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288422/2021 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 20966847 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2288422 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIELLY ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1525576-81.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525576-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288422/2021 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 20966847 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2288422 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIELLY CRISTINE SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

GABRIELLY CRISTINE SILVA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 12h00, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e entregou a consumo, para fins de tráfico, 359

(trezentos e cinquenta e nove) invólucros plásticos com 1.299,7 gramas de substância contendo Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 1842 (mil oitocentos e quarenta e dois) eppendorfs contendo 1.110,2 gramas de cocaína, 31 (trinta e um) invólucros plásticos com 9,4 gramas de substância contendo maconha, na forma de "haxixe", 30 (trinta) invólucros plásticos com 13,6 gramas de substância contendo tenanfetamina (MDA) e clobenzorex, vulgarmente conhecida como "ecstasy", 394 (trezentos e noventa e quatro) invólucros plásticos com 49,4 gramas de substância contendo ADB-Butinaca, vulgarmente conhecida como "K2", 336 (trezentos e trinta e seis) pedras contendo 52,6 gramas de cocaína, sob a forma de "crack", 06 (seis) frascos plásticos com 2,6 gramas de substância contendo maconha, na forma de "skunk", e 63 (sessenta e três) frascos plásticos com 306ml de substância contendo tricloroetileno, vulgarmente conhecida como "lança-perfume", todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante às fls. 04; termo de depoimento às fls. 05/06 e 08/09; termo de interrogatório à fl. 10; boletim de ocorrência às fls. 17/23; laudo de constatação às fls. 29/34; auto de exibição e apreensão às fls. 35/36; foto das drogas apreendidas à fl. 37; laudo toxicológico às fls. 135/139 e laudo das anotações apreendidas às fls. 189/199.

A ré foi regularmente citada, com apresentação de defesa prévia e recebimento da denúncia em audiência (fl. 159).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, a ré foi interrogada.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder da acusada, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), restando positiva a identificação como cocaína, maconha, tenanfetamina, clobenzorex, ADB-Butinaca e tricloroetileno, nos termos de constatação provisória (fls. 29/34) e do exame toxicológico (fls. 135/139).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

A ré foi presa em flagrante por policiais civis na posse de 359 porções de maconha, 1842 porções de cocaína, 31 porções de haxixe, 30 porções de ecstasy, 394 unidades de K2, 336 porções de crack, 06 porções de skunk, 6 frascos de lança-perfume, além de anotações aparentemente relativas à contabilidade do tráfico.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis Renato e Marcio, durante investigações de campo, receberam informações privilegiadas acerca da utilização de uma residência, situada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, altura do numeral 6990, no bairro de Americanópolis, utilizada para armazenamento e preparo de drogas ilícitas para posterior distribuição naquele mesmo bairro (conforme Informe Criminal nº 14-630.21-2 DISE - O.S. nº 134.21-2 DISE).

Descreveram que o imóvel é um prédio assobradado, com alguns cômodos alugados.

Foram recebidos por Crislaine, proprietária do imóvel e residente do andar superior. Enquanto conversavam com ela, notaram que a ré, moradora de uma dos cômodos inferiores, tentou sair do local furtivamente quando percebeu a presença dos policiais. Ela foi abordada e negou a existência de drogas em sua casa.

Efetuada a vistoria no seu imóvel, sentiram forte odor oriundo da cozinha e, ato contínuo, sob a pia, localizaram um saco, contendo grande quantidade de diversas substâncias entorpecentes, já fracionadas e embaladas para a venda, conforme retratado à fl. 37, além de anotações, contendo lançamentos manuscritos, evidenciando tratar-se de contabilidade do tráfico de drogas, como atestado pelo laudo de fls. 189/199.

Corroborando toda a narrativa dos policiais, a proprietária Crislaine foi ouvida em

juízo e confirmou que GABRIELLY alugara a residência e estava morando ali há uns 22 dias, aproximadamente. Já havia conversado com ela em outras oportunidades e, na data dos fatos, enquanto atendia aos policiais, a acusada tentou deixar seu imóvel, momento em que foi abordada. Contou que os policiais ingressaram na casa dela sem nada nas mãos e saíram com sacolas e malas, contendo os entorpecentes.

Desse modo, não bastasse a apreensão da enorme quantidade de drogas e a narrativa detalhada e segura dos agentes policiais, há nos autos o depoimento de uma testemunha ocular imparcial, reafirmando todas as circunstâncias do flagrante e reforçando a pretensão acusatória.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial GABRIELLY apresentou versão completamente inverossímil, incoerente e desprovida de credibilidade.

Disse que trabalhava há algum tempo num posto de gasolina nas proximidades e, naquela manhã, pediu para sair mais cedo porque não estava se sentindo bem – não apresentou, contudo, contrato de trabalho, carteira assinada, nem arrolou testemunhas que comprovassem seu vínculo de emprego e seu comparecimento ao trabalho naquela manhã.

Prosseguiu, negando que fosse locatária daquele imóvel, afirmando categoricamente que reside em outro endereço, com sua mãe. Não encartou, contudo, qualquer comprovante de endereço em seu nome, apenas no de sua genitora, o que não basta.

Sequer a genitora foi ouvida, a fim de confirmar que a filha morasse consigo.

Mas não é só. A ré narrou que, naquela manhã, no caminho de volta do trabalho, encontrou-se casualmente com a amiga Alice Aleixo, esta sim, residente e locadora do imóvel descrito na denúncia, e parou para conversar com ela, quando os policiais as abordaram. Afirmou que Alice é muito parecida com ela e se evadiu correndo dos policiais. Disse que a droga e a residência são de Alice, negando mais uma vez que morasse ali.

Sua narrativa foi totalmente desmentida pela testemunha Crislaine, dona do imóvel, que narrou o evento de forma coesa e coincidente com a descrição dos policiais, não mencionou, em nenhum momento a presença de uma segunda moça, no momento da abordagem e, principalmente, reconheceu em juízo com segurança GABRIELLY como sendo sua locatária.

Foi desmentida, ainda, pela própria defesa, que juntou procuração outorgada pela ré, que às fls. 145, com declaração de endereço residencial o mesmo da denúncia, onde as drogas foram apreendidas.

Neste passo, as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de diversas espécies de substâncias entorpecentes, somada às diversas mentiras contadas pela denunciada, evidenciam a procedência da imputação.

Inegável que os entorpecentes apreendidos se destinavam à traficância. Trata-se de cinco espécies de drogas diferentes, todas armazenadas em quantidades incompatíveis com o uso próprio, embaladas em pequenas porções e prontas para o uso. A quantidade de droga encontrada na residência da acusada é estrondosa, com quase dois quilos de entorpecentes, individualizados em 1.219 porções.

A forma pela qual as drogas estavam acondicionadas foi retratada às fls. 37.

Estavam embaladas e dividida em diversas porções, e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminoso.

Nesta ótica:

“Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante”. (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

“Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida

(quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado a ré. Ela mantinha variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, em grande quantidade e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado a acusada, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/2, em virtude da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, totalizando 1219 porções, de sete tipos diferentes de entorpecentes.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (processo nº 1519525-

25.2019.8.26.0228) é compensada com a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, a ré não faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista a reincidência e a grande quantidade de tóxicos apreendida.

Considerando a natureza do crime, a reincidência específica da agente e o montante da pena aplicada, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré GABRIELLY CRISTINE SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado. e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo.

Em virtude do quantum da pena e da gravidade do delito cometido, o qual gera perigo concreto à segurança pública, mantenho a custódia cautelar, especialmente, porque a ré reincidiu na mesma conduta enquanto cumpria pena em regime aberto por outra condenação, a evidenciar que sua liberdade causa risco concreto à segurança pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA